

年9月，被告人龚某某为谋取非法利益，使用其他品种的胡萝卜种子冒充“七号”销售给多名农户，现可查明的销售金额共计为71.33万元。具体犯罪事实如下：(1)被告人龚某某将其其他品种胡萝卜种子，冒充“七号”品种销售给姚某某，总计9.6万元。经农业农村局组织专家田间现场鉴定，姚某某农场内种植的胡萝卜品种与“七号”品种差异显著，系不明品种。(2)2021年9月，被告人龚某某将19罐“七号”销售给农户岳某某。经农业农村局组织专家田间现场鉴定，岳某某农场内种植的胡萝卜品种中，部分与“七号”品种差异显著，系不明品种。现可查明，岳某某向龚某某购买的19罐“七号”中，有1罐经注册商标权利人鉴定为伪造，相应的销售数额认定为5900元。(3)2021年9月，被告人龚某某销售给郑某某40罐“七号”种子，总计21.6万元。郑某某又转售部分种子给其他农户。经农业农村局组织专家田间现场鉴定，郑某某转售的10罐种子并非“七号”，相应的销售数额为5.4万元。另可查明，郑某某转售的7罐所谓“七号”，经注册商标权利人鉴定均为伪造，相应的销售数额共计为3.78万元。(4)2021年9月，被告人龚某某将其他品种胡萝卜种子，冒充“七号”销售给农户苏某某，销售额总计1.36万元。收成时因品质明显较差，苏某某只能以低于“七号”的价格向他人销售。(5)2021年9月，被告人龚某某以“七号”品名销售给林某某140罐，后经专家田间现场鉴定，林某某等农户购买的部分种子，均系不明品种的胡萝卜，并非“七号”。被告人龚某某出售给林某某的前述140罐“七号”种子，尚保留92个

空罐，经注册商标权利人鉴定均为伪造，对应的销售数额共计为50.6万元。

【案件焦点】

1. 假冒伪劣种子案件中田间现场鉴定意见如何采信；2. 对已发芽成苗后的种子如何综合在案证据认定为伪劣种子。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：被告人龚某某为谋取非法利益，采取以假充真，以次充好等手段，向他人销售明知是伪劣产品的假冒“七号”

胡萝卜种子，销售金额共计71.33万元，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪。根据被告人龚某某的犯罪事实、犯罪情节、犯罪后果等情形，对其酌情从重处罚。被告人龚某某利用职业便利实施销售伪劣种子的犯罪，依法应禁止其在刑罚执行完毕或假释之日起从事相关职业。另外，扣押在案的作案工具应予没收，违法所得予以追缴并发还。据此以生产销售伪劣产品罪判处被告人龚某某有期徒刑八年，并处罚金人民币80万元；追缴被告人龚某某的违法所得人民币71.33万元，并分别发还姚某某人民币9.6万元、岳某某人民币5900元、郑某某人民币9.18万元、苏某某人民币1.36万元、林某某人民币50.6万元；扣押在案的作案工具华为牌手机1部，予以没收，并由扣押机关厦门市公安局思明分局依法执行；禁止被告人龚某某在三年内从事涉种子生产、经营的相关职业。

一审宣判后，被告人龚某某提出上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：本案涉及的田间现场鉴定，系由当地农业农村局组织，根据相关农业法律规范，由具有高级职称及相关专业从业经历的专家实地取样作出的评估意见，客观真实，可作为本案定案依据。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

因农作物生产周期较长，生产、销售伪劣种子的犯罪行为通常在农作物播种、生长发育成为植株以后才被发现，加之部分农作物保存周期短、需尽快出售止损的特点，侦查机关在办案时难以直接查获伪劣种子或相应农作物，导致实务中出现“伪劣种子”认定难问题。田间现场鉴定意见通常是认定伪劣种子的重要证据，但如何审查和采信，是实务难点，也是本案的焦点。

一、田间现场鉴定意见的审查

田间现场鉴定意见的审查与认定可以遵循“鉴定意见标准+田间鉴定规范性标准”原则，即参照“鉴定意见”的审查认定标准，并结合农业法律规范、行业习惯等，具体从以下方面判断。

1. 对田间鉴定主体的审查。鉴定人是否具有法定资质，即是否具有相应专

业技术职称、具有专门知识和实际工作经验、从事相关专业领域工作；是否存在应当回避的情形。

2. 对田间鉴定的程序审查。现场鉴定是否由种子管理部门组织实施；检材的来源、取得、保管、送检是否符合规范；鉴定程序、过程、方法是否符合《农作物种子质量纠纷田间现场鉴定办法》等有关规定和专业规范要求。

3. 对田间现场鉴定意见的形式审查。是否注明鉴定过程、方法、日期等相关内容，鉴定机构或鉴定人是否盖章或签名。

4. 对田间现场鉴定意见的实质审查。鉴定意见是否明确；鉴定意见与案件事实有无关联；鉴定意见与其他在案证据能否相互印证。

二、田间现场鉴定意见需要结合在案其他证据进行综合认定

1. 结合被告人供述、被害人陈述、证人证言等言辞证据予以认定。如涉及本案受害农户姚某某部分，田间现场鉴定意见与农场工人、胡萝卜收购商、被告人供述可以相互印证。该农户向被告入反映是假种子后，被告人以佯装收购的方式躲避农户，并未向正品“七号”销售商主张权利，也可以印证被告人出售的种子并非源于正规渠道。

2. 结合被侵权种子注册商标权利人出具的鉴定证明等予以认定。涉及受害农户岳某某部分，根据田间现场鉴定意见可以认定岳某某地块种植有假“七号”品种胡萝卜的事实。结合被告人存在特意将种子的空罐收回的反常行为，注册商标权利人关于该空罐并非该公司原厂产品、系伪造的鉴定意见，可以认定被告人向岳某某销售的系伪劣种子。按照有利于被告人，又尊重客观证据的原则，认定被告人向岳某某出售的假种子为1罐。

3. 认定伪劣种子不可唯鉴定意见，不可迁就鉴定意见。一方面鉴于假冒伪劣种子的鉴定难、农民留证取证意识低、基层农业行政管理人员及技术人员专业素质参差不齐等现实因素，在认定假冒伪劣种子时，应当遵照刑事诉讼证据裁判规则予以综合认定。如本案被告人销售给农户苏某某的2袋种子，在案虽然无鉴定意见作为定案证据，但被告人供述、被害人陈述、证人证言可以一致印证，且有成品胡萝卜等客观性证据在案佐证，足以证实存在该部分犯罪事实。

另一方面，福建某大学农学院对涉案胡萝卜基因同一性之专门问题出具的认定意见，因缺乏出具人员的签名、未记载说明检材的来源等，依法未采信作为定案根据。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 王中义
杨聪惠

将中西药混合做成丸子药并冒充纯中药销售如何定性

—— 周某等生产、销售假药附带民事公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05刑终1291号刑事裁定书

2. 案由：生产、销售假药罪

【基本案情】

2019年12月11日至2022年5月，被告人周某在药店购买“氨茶碱”“磺胺甲恶唑”“地塞米松”“扑尔敏”“盐酸嗅己新片”“氢氯噻嗪片”六种西药，按照一定比例混合中药“建曲”后采用手工制作的方式生产治疗支气管炎的丸子药“安喘灵”；利用购买的“野木瓜片”“地塞米松”等，按照一定比例混合中药“建曲”后采用手工制作的方式生产治疗风湿的丸子药“追风活血丹”，对外宣称祖传秘方、纯中药配制，并通过快递方式以0.8元至1.5元每颗的价格销售给丁某、被告人季

某、被告人李某等人，销售金额共计人民币54万余元。经查，该药无国家准药字号，且无任何标识、成分、批号、服用说明、禁忌等。经重庆市食品药品检验检测研究院鉴定：周某生产并销售的治疗支气管炎的丸子药含有“氨碱”“磺胺甲恶唑”“甲氧苄啶”等化学药成分，治疗风

湿的丸子药中含有“醋酸泼尼松”“吲哚美辛”等化学药成分。经重庆市药品监督管理局认定，周某生产销售的治疗支气管炎的丸子药、治疗风湿的丸子药，系添加化学药成分冒充纯中药制剂，符合《中华人民共和国药品管理法》（以下简称《药品管理法》）第九十八条第二款第二项“以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品”规定的情形，认定为假药。

被告人季某从周某处购进10800元治疗支气管炎的丸子药，然后以2元至3.3元的价格销售给邝某、欧某芳等人，销售金额共计14400元。季某还自行采用中药材混合西药的方式自制治疗风湿的丸子药，并销售给他人。经重庆市药品监督管理局认定，季某自制的治疗风湿的丸子药为假药。被告人李某多次从周某处购进价值78000元治疗支气管炎和风湿的丸子药并销售给他人。

【案件焦点】

将正规药房购买的西药添加到中药中做成丸子药并冒充纯中药销售是否属于生产、销售假药，药品犯罪中假药的认定是否适用《药品管理法》的规定。

【法院裁判要旨】

重庆市綦江区人民法院经审理认为：被告人周某违反国家药品管理法规，生产、销售假药，情节特别严重，其行为已构成生产、销售假药罪。被告人季某的行为构成生产、销售假药罪。被告人李某的行为构成销售假药罪。被告人周某有坦白、立功等情节，依法从轻、减轻处罚。被告人季某有坦白情节，李某有自首情节，依法从轻处罚。被告人周某生产、销售的丸子药是在正规药房购买正规的盒装西药添加进中药，本案中无造成他人伤害后果或延误诊治，故应全案考虑罪与刑相适应的问题。三被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。判决如下：

一、被告人周某犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币110万元；

82 中国法院2025年度案例·刑事案例二

二、被告人季某犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元；

三、被告人李某犯销售假药罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并

处罚金人民币32万元；

四、扣押在案的手机、丸子药及原料、宣传单、生产设备等物品依法予以没收；

五、禁止被告人周某刑罚执行完毕之日起五年内从事药品生产、销售及相关活动职业；禁止被告人季某、李某在缓刑考验期限内从事药品生产、销售及相关活动；

六、被告人周某、季某、李某采取有效措施警示，召回其生产、销售但尚未使用的假药并予以销毁，以消除危险；

七、被告人周某、季某、李某通过全国性公开媒体向社会公众赔礼道歉；

八、判令被告周某承担销售金额的一倍惩罚性赔偿金人民币54万元；判令被告季某承担销售金额一倍的惩罚性赔偿金14400元；判令被告李某承担销售金额一倍的惩罚性赔偿金16万元，于本判决生效之日起十日内支付给附带民事公益诉讼起诉人重庆市綦江区人民检察院。

一审宣判后，检察机关提起抗诉，认为周某的法定刑为十年以上有期徒刑，一审判决对被告人周某适用法律错误，量刑明显不当，建议依法改判。

重庆市第五中级人民法院经审理认为：原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回抗诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国刑法》第一百四十一条第二款将假药定义为依照《药品管理法》规定属于假药和按假药处理的药品、非药品。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》删除了前述条款关于假药的定义，那么是否意味着药品犯罪中假药的认定可以完全脱离《药品管理法》的规定而独立地认定？本案周某将正规药房购买的西药添加到中药中做成丸子药并冒充纯中药销售，这种中西药混合冒充纯中药是否应按照《药品管理法》第九十八条第一款第二项规定的“以他种药品冒充此种药品”认定为假药？实践中对此存在争议。

一种观点认为，假药的认定应以药品本身功效为准。既然《中华人民共和国刑法》中删除了关于假药的定义，那么刑法中的假药不再与《药品管理法》一致，应当根据药品本身功效判断。本案中，周某将西药添加到中药中做成丸子药，药品的效用仍在，不应构成生产、销售假药罪，构成妨害药品管理罪。

另一种观点认为，《中华人民共和国刑法》中的假药应当适用《药品管理法》中假药的规定。虽然《中华人民共和国刑法》中删除了关于假药的定义，但《药品管理法》对假药的认定是采取实质认定标准，符合《中华人民共和国刑法》的实质判断要求。

笔者同意第二种意见，《中华人民共和国刑法》中的假药应当适用《药品管理法》关于假药的规定，中西药混合后冒充纯中药属于《药品管理法》第九十八条第一款第二项规定的“以他种药品冒充此种药品”的假药。理由如下。

一、从法益保护视角对假药进行司法认定

假药犯罪侵犯的法益归根结底是公众的生命健康，而《药品管理法》的修订体现了对用药安全的保护，反映的也是生命健康法益，二者在保护法益上一致。2019年《药品管理法》进行修订，修订后的假药有四种情形，这四种情形存在一个共同特性，即药品的实际功能存在问题或者安全性、有效性存在缺失，会给公众用药安全带来实质伤害或风险，这与假药犯罪保护的法益一致。接着《中华人民共和国刑法修正案(十一)》对药品犯罪进行修改，此次修改正是承继了《药品管理法》的修订。修订后的《中华人民共和国刑法》删除了第一百四十一条第二款关于假药的认定，压缩了原有的形式假药的范围，实际是为了与《药品管理法》衔接，并未另行确定假药标准，刑法中假药的认定仍应适用《药品管理法》的规定。

二、另行确定假药的刑法判断标准目前不具有现实可操作性

涉案药品的鉴定本身存在难点。一是受检测机构能力所限，药品检验一般只能证明其有效性，无法就其安全性作出结论，常常只能检测出药品主要成分，不能判断药品质量。二是有的检测缺少真药对照标准。这种情况下，无法对比涉案药品的成分。三是存在缺乏鉴定条件的个案。因查扣药品的保存、质量和

数量条件不能满足鉴定所需，通常无法就药品性质作出认定。不论从理论上还是从现实层面看，目前另行确立假药的刑法判断标准不具有可操作性。

三、将“以他种药品冒充此种药品”认定为假药符合刑法实质判断

依照《药品管理法》将“以他种药品冒充此种药品”认定为假药，是基于用药安全考虑，这种假药的特点是不具有表明的药效，而不要求依据这个标准认定的假药已经或必然危及公众生命健康。本案中，周某将“中西混合药”变成“假中药”，虽然质量检测机构无法就药品成分比例及药品成分给人体带来的伤害作出具体结论，尚无证据显示给他人身体造成了危害后果或延误诊治，但根据周某自己供述在添加药品时要控制比例以防风险，也足以说明其自己合成的药品在功效上无法保证，在用药上存在风险。也就是说“以他种药品冒充此种药品”代表药品的安全性、有效性、质量可控性已经受到影响。本案中周某将西药添加到中药中冒充纯中药，已经危害了药品的安全和功效，不要求已经或必然危及了生命健康，故周某生产销售的丸子药应认定为假药，构成生产、销售假药罪。

编写人：重庆市綦江区人民法院 罗莉 李红梅

生产销售病死、死因不明动物肉类制品的罪名适用

—— 郑某甲等生产、销售伪劣产品，郑某1等

生产、销售不符合安全标准的食品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省福州市中级人民法院(2022)闽01刑终774号之二刑事裁定书

2. 案由：生产、销售伪劣产品罪，生产、销售不符合安全标准的食品罪

【基本案情】

以被告人郑某1、郑某2为首的犯罪团伙，自2012年至2019年，持续在多个鳗鱼养殖场收购大量病死（烂鳃、红头败血病、肠炎、脱黏病）和死因不明的鳗鱼，通过某市食品厂加工成蒲烧鳗鱼，浓油赤酱掩盖鳗鱼食材的品质情况，包括本案部分被告人在内的该厂员工仅凭眼睛看、鼻子闻的方式筛选出明显异味的烤鳗成品，最后以线上、线下方式销售至多个海鲜市场、批发店、零售店。在本案会计账簿被郑某1销毁的情况下，犯罪金额就低认定已逾6000余万元。

其中，证明涉案购销、加工的鳗鱼系病死、死因不明的鳗鱼，有扣押鳗鱼照片、载有“收各种病鳗、废鳗”的名片、银行交易明细，以及在案30名鳗鱼养殖场人员的证人证言、多名被告人的供述、辨认笔录等证据予以证实。

【案件焦点】

1. 属于病死、死因不明的畜、禽、兽、水产动物及其肉类、肉类制品，相关经营行为是否触犯生产、销售不符合安全标准的食品罪；2. 被告人的行为成立生产、销售不符合安全标准的食品罪，是否同时触犯生产、销售伪劣产品罪。

【法院裁判要旨】

福建省福清市人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定，本案生产、销售病死、死因不明的水产动物及肉类制品逾6000万元的行为，属于“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”的情形，亦不符合《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款规定的“不存在危及人身、财产安全的不合理的危险”的质量要求，各被告人的行为同时触犯生产、销售不符合安全标准的食品罪和生产、销售伪劣产品罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十九条第二款的规定应择一重罪处罚。

据此，福建省福清市人民法院根据各被告人参与的犯罪金额和量刑情节，以生产、销售伪劣产品罪对郑某1、郑某2等19名被告人判处十五年至七年不等的有期徒刑，并处罚金；以生产、销售不符合安全标准的食品罪对郑某1等2名被告人判处三年至六个月不等的有期徒刑，并处罚金。

一审宣判后，各被告人不服，提出上诉。

福建省福州市中级人民法院同意一审法院裁判意见，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

笔者认为，即使涉案烤鳗制品最终的检测结果符合标准，但由于产品原料不符合食品安全标准要求，侵犯消费者合法权益，存在社会危险性，属于不合格产品，被告人既构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪，以处罚较重的罪名定罪处罚。

一、被告人生产、销售的病死和死因不明的肉类及肉类制品的，首先触犯生产、销售不符合安全标准的食品罪

本案罪与非罪的核心争点在于一方面已有证据证实涉案烤鳗制品系由病死、死因不明的鳗鱼所制；另一方面又有线索反映被告人案发前在日常加工生产过程中自行委托，以及案发后公安机关另行委托的两组检测检验报告，均显示送检烤鳗制品合格。由此导致第一种意见认为，前述两组检测报告证明涉案生产销售烤鳗制品符合食品安全标准，亦不属于伪劣产品，能够直接证明不具有社会危害性，故各被告人无罪。第二种意见认为，即使检测检验结果显示为合格，但法律禁止经营病死、死因不明的肉类及肉类制品，该行为仍然具有社会危害性，应以犯罪论处。生效裁判认为，病死、死因不明肉类及其制品属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《食安解释》）规定的“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”之情形，行为人已触犯生产、销售不符合安全标准的食品罪。具体理由如下。

第一，经营病死、死因不明的肉类及肉类制品为法律、刑事司法解释、部门规章、食品安全国家标准所禁止。其一，《中华人民共和国食品安全法》第一百五十条规定，食品安全是指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害；“任何”二字彰显法律对食品安全不容丝毫风险。该法自2009年出台并历经三次修正，均明令禁止经营病

